

EXPEDIENTE : 0385-2023/CC1
DENUNCIANTE : LILIANA MABEL ABANTO TAFUR (SEÑORA ABANTO)
DENUNCIADAS : INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (INTERSEGURO)
MATERIAS : AMPLIACIÓN DE CARGOS
ADMISIÓN A TRÁMITE
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO DE MANDATO
RESOLUCIÓN : 8

Lima, 14 de octubre de 2024

I. HECHOS

1. Por escrito del 8 de noviembre de 2022¹ la señora Abanto denunció al Interseguro, por presunta infracción de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), manifestando lo siguiente:
 - (i) El 11 de febrero de 2013, con la finalidad de contar con un seguro, suscribió con Interseguro el Seguro de Vida con Póliza N° 131807 (en adelante, Seguro de Vida), pagando mensualmente la suma de US\$/. 87.66, cargados directamente en su cuenta corriente, conforme lo establecido contractualmente.
 - (ii) La señora Abanto tomó conocimiento que los aportes realizados a Interseguro habrían sido perdidos, razón por la cual solicitó la devolución de aportes mediante correos electrónicos, los cuales rebotaban, razón por la que se puso en contacto con la compañía aseguradora a través del aplicativo Whatsapp.
 - (iii) El 14 de octubre del 2022, a través de la aplicación móvil del WhatsApp, el personal de Interseguro le señaló que se le había remitido un correo electrónico con la información requerida; no obstante, de la revisión no obtuvo información alguna, por lo que procedió a reiterar su pedido sin obtener respuesta a la fecha de interposición de la denuncia.
 - (iv) Pese a haber actualizado su correo electrónico y su número de teléfono, Interseguro no cumplió con remitirle información a su correo electrónico amabyta***@hotmail.com.
 - (v) No se le había permitido el acceso a la página web: <https://www.interseguro.pe/zona-segura/iniciar-sesion>, pese a los múltiples requerimientos de cambio de información respecto al correo electrónico y número telefónico para que le llegue la clave correspondiente.
2. La señora Abanto solicitó, en calidad de medida correctiva, que Interseguro (i) brindé respuesta a la solicitud de devolución de aportes, remitiendo dicha información a su correo

electrónico, (ii) se permita el acceso a la página web denominada Zona Segura. Asimismo, requirió el pago de las costas y costos del procedimiento.

3. A través de la Resolución N° 1 del 20 de marzo de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Abanto contra Interseguro, formulando la imputación de cargos siguiente:

*“(…) **PRIMERO:** a trámite la denuncia del 8 de noviembre de 2022, interpuesta por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur Contra Interseguro Compañía de Seguro S.A., en atención a lo siguiente:*

- (i) Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la compañía aseguradora no habría cumplido con realizar la devolución de los aportes del Seguro de Vida - Póliza N° 131807, pese a los requerimientos presentados por la denunciante en octubre de 2022.
 - (ii) Presunta infracción a los artículos 1 inciso b) y 2 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la compañía aseguradora no habría cumplido con brindar una respuesta requerimientos presentados por la denunciante el 14, 15 y 18 octubre de 2022.
 - (iii) Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto la compañía aseguradora no habría permitido el acceso a la denunciante a la página web <https://www.interseguro.pe/zonasegura/iniciar-sesion>, pese a los requerimientos presentados de cambio de información respecto al correo electrónico y número telefónico para que obtenga la clave correspondiente.”
4. El 30 de marzo de 2023, Interseguro solicitó una prórroga para la presentación de sus descargos.
5. Mediante Resolución N° 2 del 2 de mayo de 2023, la Secretaría Técnica resolvió conceder a Interseguro una prórroga para la presentación de sus descargos.
6. El 10 de mayo de 2023, Interseguro presentó su escrito de descargos señalando lo siguiente:
- (i) El 17 de enero de 2013, la señora Abanto presentó su solicitud del Seguro de Vida, el cual tuvo como inicio de vigencia el 11 de febrero de 2013, eligiendo la modalidad de inversión de “Fondo Variable – No garantizado”. Precisó que la denunciante tuvo conocimiento del tipo de fondo contratado, las condiciones particulares y generales del referido seguro.
 - (ii) La señora Abanto consignó el correo electrónico amabyta***@hotmail.com en sus datos personales al momento de contratación de la póliza del Seguro de Vida.

- (iii) En agosto de 2019, a su solicitud, se le remitió un correo electrónico a la señora Abanto con información sobre su estado de cuenta y los beneficios de la póliza de su Seguro de Vida.
- (iv) El 31 de julio de 2020, se remitió un correo electrónico a la denunciante con su dirección amabyta***@hotmail.com, con el fin de proceder con la actualización de sus datos respectiva, sin obtener respuesta.
- (v) En el marco del Reclamo N° 1066-2021-SAC-CAJ/RC presentado ante la Oficina Regional del Indecopi en Cajamarca, le remitió a la denunciante la póliza del Seguro de Vida, el Condicionado General, el Saldo de Fondos de la Póliza y el Estado de Cuenta de la póliza al 30 de junio de 2021.
- (vi) La señora Abanto solicitó información adicional por medio del aplicativo Whatsapp los días 14, 15, 18 de octubre de 2022, requiriendo se remitiera el rendimiento de su fondo de inversión, lo cual fue respondido el 25 de octubre de 2022 a través de un correo electrónico remitido a la dirección amabyta***@hotmail.com de la denunciante.
- (vii) En el documento “Proyección de Saldo en Cuenta” se detalló a la señora Abanto que el tipo de fondo variable no garantizaba intereses mensuales y anuales a favor de su fondo, y que la proyección que se registraba en dicho documento se trataría solo de montos referenciales sujetos a variación, así como el monto de rescate estaría sujeto a las condiciones generales de la Póliza donde se detallaban los descuentos que se aplicarían con el cobro.
- (viii) Las condiciones del contrato pactadas con la señora Abanto habían sido respetadas y aplicadas durante la relación contractual y vigencia de la póliza. Así pues, considerando que las condiciones de esta fueron aceptadas, ello no podría ser desconocido por la parte denunciante.
- (ix) El ingreso al portal web de “Zona Segura” era de gestión de cada asegurado, permitiéndose el ingreso y acceso a información privada relacionada a su seguro, beneficiarios, métodos de pago, rendimiento de fondos, etc., así pues, debido a la información confidencial que se manejaba, solo el asegurado podía acceder a la página web en cuestión.
- (x) Para la creación de una cuenta en “Zona Segura” era necesario hacer validaciones respectivas de la identidad de la persona, por lo que se le enviaba un código a las vías de contacto que los asegurados tenían registrado con la compañía aseguradora. No obstante, en caso no se contará con los medios de contacto actualizados, se permitía que el asegurado seleccione un link para la actualización correspondiente, para lo cual se debería de pasar por un cuestionario de rigor, con el fin de acreditar la identidad.

7. El 13 de julio de 2023, la señora Abanto presentó un escrito señalando lo siguiente:
- (i) La denuncia consistía en que no se había respondido al pedido de la devolución de aportes de su Seguro de Vida, que no se le había remitido a su correo electrónico información respecto a dicho seguro; y, que no contaba con acceso a la “Zona Segura”.
 - (ii) Los descargos de la compañía aseguradora no se condecían con la publicidad que era mostrada al público.
8. El 3 de agosto de 2023, la señora Abanto presentó un escrito señalando lo siguiente:
- (i) Lo único que no estaba garantizado en el producto contratado eran los intereses. Así pues, se debía tener en consideración que el Seguro de Vida fue contratado con la intención que le sean devueltos los aportes o primas, ya que en cualquier circunstancia a futuro que no estuviera previsto, se pudiera proceder con el retiro.
 - (ii) Se había solicitado información sobre los estados de cuenta del Seguro de Vida; sin embargo, la denunciada no había cumplido con absolver dicho requerimiento, ante lo cual se había visto obligada a solicitar la devolución correspondiente.
 - (iii) En la página web de la compañía aseguradora, así como en su publicidad, se mostraba que esta ofrecía seguros en los que se prometía la devolución correspondiente, sin señalar que no estaba garantizada la devolución del aporte o primas, lo cual resultaba grave.
 - (iv) Interseguro había manifestado que existiría una supuesta rentabilidad negativa; sin embargo, únicamente había hecho referencia a ejemplos como crisis financieras.
 - (v) En el año 2020, sufrió el hackeo de su correo electrónico amabyta***@hotmail.com, por lo que en reiteradas oportunidades llamó a la central de atención al cliente de la compañía aseguradora para poder actualizar sus datos de contacto; sin embargo, no obtuvo una respuesta por parte de Interseguro.
 - (vi) A pesar de haber presentado el Reclamo N° 1066-2021-SAC-CAJ/RC, a la fecha de presentación del escrito, no contaba con el acceso a la Zona Segura de la página web de la compañía aseguradora.
 - (vii) A partir del correo del 14 de octubre de 2022, tomó conocimiento del fondo de su Seguro de Vida. Así, en detalle supo que había tenido una pérdida de más del 58% de su aporte, razón por la que a través de un correo electrónico solicitó una información más precisa a su ejecutivo; sin embargo, las comunicaciones remitidas rebotaban.
 - (viii) El correo de la compañía aseguradora que fue remitido el 25 de octubre de 2022 fue dirigido al correo electrónico hackeado amabyta***@hotmail.com, ello a pesar de que

anteriormente tenía conocimiento que la denunciante tenía un nuevo correo electrónico.

- (ix) En el presente caso, se debía retornar todos los aportes desde febrero de 2013 hasta la fecha con la rentabilidad obtenida, además debía imponerse una sanción a la compañía aseguradora.
9. Mediante Resolución N° 4 del 3 de agosto de 2023, la Secretaría Técnica resolvió agregar los escritos presentados y ponerlos en conocimiento de las partes.
10. El 21 de agosto de 2023, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 1018-2023/CC1-ST, a través del cual recomendó:
- (i) Archivar la denuncia de la señora Abanto contra Interseguro, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya cumplido con realizar la devolución de los aportes del Seguro de Vida, pese a los requerimientos presentados en octubre de 2022.
 - (ii) Declarar improcedente, por falta de interés para obrar, la denuncia de la señora Abanto contra Interseguro, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no habría cumplido con brindar una respuesta al requerimiento presentado el 14 de octubre de 2022.
 - (iii) Archivar la denuncia de la señora Abanto contra Interseguro, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya cumplido con brindar una respuesta al requerimiento presentado el 15 de octubre de 2022.
 - (iv) Archivar la denuncia de la señora Abanto contra Interseguro, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que el proveedor denunciado no haya cumplido con brindar una respuesta al requerimiento presentado el 18 de octubre de 2022.
 - (v) Archivar la denuncia de la señora Abanto contra Interseguro, por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no quedó acreditado que no haya permitido el acceso a la página web <https://www.interseguro.pe/zona-segura/iniciar-sesion>, pese a los requerimientos presentados de cambio de información respecto al correo electrónico y número telefónico para que obtenga la clave correspondiente.
11. Por Resolución N° 5 del 21 de agosto de 2023, se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 1018-2023/CC1-ST, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándole a Interseguro un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus descargos.
12. El 29 de agosto de 2023, la señora Abanto presentó un escrito señalando lo siguiente:

- (i) Solicitó la nulidad del Informe Final de Instrucción N° 1018-2023/CC1-ST, en la medida que los fundamentos del escrito del 3 de agosto de 2023 fueron en relación con los descargos presentados por Interseguro, por lo que no podría considerarse como una ampliación de su denuncia, lo cual había generado que no se tomen en consideración sus alegatos y medios probatorios presentados en dicho escrito. De igual manera, no se habría analizado correctamente otros alegatos y medios probatorios presentados durante el procedimiento.
 - (ii) Si bien no había solicitado la devolución de sus aportes, se debía tener en consideración que ello no había sido realizado, debido a que primero debía de encontrarse informada por el estado actual de su Seguro de Vida, ello conforme al principio de transparencia del Código.
 - (iii) A partir del año 2020, sufrió el hackeo de su correo electrónico amabyta***@hotmail.com. Ante ello, y que no contaba con una oficina en Cajamarca de la compañía aseguradora, llamó sin éxito en numerosas oportunidades a la central de atención al cliente con el fin de cambiar los datos de su correo electrónico y número telefónico.
 - (iv) En el correo electrónico del 15 de octubre de 2022, manifestó a la compañía aseguradora que no habían modificado su correo electrónico. En dicha medida, se habría demostrado fehacientemente que Interseguro no había actualizado sus datos.
 - (v) La Secretaría Técnica no percibió que el motivo de la no recepción de los correos electrónicos era porque el ejecutivo José Melgarejo de Interseguro bloqueó a la denunciante con su dirección lilimaby**@gmail.com.
 - (vi) Realizó la modificación de su correo electrónico, pues de otro modo, la compañía aseguradora no le habría remitido un correo electrónico el 14 de octubre de 2022 a su dirección lilimaby**@gmail.com.
 - (vii) La Secretaría Técnica no había tomado en consideración que en la audiencia de conciliación del Reclamo llevado ante el Indecopi con N° 1066-2021-SACCAJ/RC, el proveedor se comprometió a corregir de inmediato la actualización de su correo electrónico, así como el acceso a la Zona Segura de la página web.
13. El 29 de agosto de 2023, Interseguro presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 1018-2023/CC1-ST, manifestando su conformidad con sus recomendaciones y conclusiones; y, señalando lo siguiente:
- (i) En el presente caso, únicamente se realizó un requerimiento de información, el cual fue atendido oportunamente, a través del correo electrónico brindado al momento de contratación.

- (ii) El único requerimiento debidamente dirigido a Interseguro (aquel de fecha 14 de octubre del 2022) fue atendido oportunamente el mismo día.
 - (iii) La comunicación mediante la cual la señora Abanto habría solicitado un cambio en el registro de su correo electrónico, no fue debidamente dirigida a Interseguro.
14. El 15 de noviembre de 2023, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1– Sede Central (en adelante, la Comisión) emitió la Resolución Final 2752-2023/CC1, resolviendo lo siguiente:

“RESUELVE:

PRIMERO: declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que el proveedor denunciado, de manera justificada, no cumplió con realizar la devolución de los aportes del Seguro de Vida, al no verificarse que la denunciante presentó requerimientos en octubre de 2022.

SEGUNDO: declarar improcedente, por falta de interés para obrar, la denuncia presentada por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a que el proveedor denunciado no habría cumplido con brindar una respuesta al requerimiento presentado el 14 de octubre de 2022.

TERCERO: declarar infundada la denuncia presentada por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado que la denunciante presentó un requerimiento el 15 de octubre de 2022; y pese a ello, el proveedor denunciado no cumplió con brindar una respuesta.

CUARTO: declarar infundada la denuncia presentada por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado que la denunciante presentó un requerimiento el 18 de octubre de 2022; y pese a ello, el proveedor denunciado no cumplió con brindar una respuesta.

QUINTO: declarar infundada la denuncia presentada por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado que la denunciante presentó un requerimiento de cambio de información respecto al correo electrónico y número telefónico para que obtenga la clave correspondiente, generando que no se le permita acceder a la página web <https://www.interseguro.pe/zona-segura/iniciar-sesion>.

SEXTO: denegar las medidas correctivas, así como las costas y costos solicitados por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur.

SÉTIMO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación³¹, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación³², ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 218° del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida².”

15. El 15 de diciembre de 2023, la señora Abanto apeló la Resolución 2752-2023/CC1 exponiendo lo siguiente:

- (i) Sobre la devolución de los aportes del Seguro de Vida: Solicité la devolución de los aportes en la audiencia de conciliación de reclamo N° 00001066-2021-SAC-CA/RC, presentado ante Indecopi, así también y tal como se puede verificar en el correo del 27 de julio del 2021 (por error consigné RIMAC cuando en realidad se trata de Interseguro), el mismo que me fue denegado por parte de Interseguro y por ello no se llegó a conciliación. En requerimientos posteriores solicité información de mis estados de cuenta del Fondo y la rentabilidad obtenida; información que por derecho me corresponde y que necesitaba contar con ella antes de realizar alguna solicitud de rescate.
- (ii) Sobre la respuesta a los requerimientos presentados: Interseguro no atendió mis pedidos de actualizar el correo electrónico, por el contrario argumentan que las respuestas me hicieron llegar al correo anterior: amabyta_24@hotmail.com; pero curiosamente el mismo 14 de octubre de 2022 me comunican sobre los medios de pago de mi póliza, Interseguro me comunica ello a mi correo electrónico actual: lilimaby24@gmail.com, inclusive en la imagen que se visualiza a continuación se puede verificar el tipo de seguro y el número de mi póliza. Pongo a consideración ello, valoren inclusive la fecha de tal mensaje, pues ¿por qué no me llegó el mensaje que ellos argumentan mandaron al anterior correo, también a mi nuevo correo? Reitero no atendieron mi requerimiento de actualización de correo.
- (iii) Sobre el acceso a la página web de Interseguro: Interseguro no actualizó mi correo electrónico; es decir no atendió mis requerimientos que mediante el presente he demostrado fehacientemente que sí lo he requerido y que en la resolución recurrida no se tomó en cuenta en los términos que he señalado en el desarrollo del presente recurso.

16. La Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, Sala) mediante Resolución N° 2375-2024/SPC-INDECOPI emitió el siguiente pronunciamiento:

“RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 1 y 2752-2023/CC1, por vulneración del Principio de Congruencia Procesal y Debido Procedimiento; en tanto se imputó y pronunció, respectivamente, en los extremos que: a) Declaró improcedente por falta de interés para obrar, la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por una presunta infracción a los artículos 1° inciso b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber atendido el requerimiento del 14 de octubre de 2022, ya que el mismo no se corresponde con lo efectivamente expuesto en la denuncia; y, b) Declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros

² DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

S.A., por una presunta infracción a los artículos 1° inciso b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber atendido el requerimiento del 18 de octubre de 2022, toda vez que el mencionado hecho no fue denunciado.

En consecuencia, sobre del hecho relacionado al requerimiento del 14 de octubre de 2022, corresponde disponer que la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1 emita un nuevo pronunciamiento al respecto, tomando en consideración lo expuesto en la presente resolución.

SEGUNDO: *Declarar la nulidad parcial de la Resolución 2752-2023/CC1, en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por una presunta infracción a los artículos 1° inciso b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber cumplido con atender el requerimiento de información del 15 de octubre de 2022. Esto en tanto que se vulneró el Principio de Congruencia Procesal y Debido Procedimiento.*

TERCERO: *Confirmar la Resolución 2752-2023/CC1, en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber cumplido con realizar la devolución de los aportes del Seguro de Vida abonados por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur. Esto al no haberse probado el defecto alegado por la parte denunciante.*

CUARTO: *En vía de integración, se declara infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A. por la presunta infracción a los artículos 1° inciso b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referida a que no habría cumplido con atender el requerimiento del 15 de octubre de 2022.*

QUINTO: *Confirmar la Resolución 2752-2023/CC1, en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse probado que la denunciada hubiera restringido el acceso a la señora Liliana Mabel Abanto Tafur a la “zona segura” de su portal web.*

SEXTO: *Confirmar la Resolución 2752-2023/CC1, en los extremos que denegó el dictado de medidas correctivas a favor de la señora Liliana Mabel Abanto Tafur y no se reconoció a favor de esta, el pago de las costas y los costos del procedimiento.”*

17. En consecuencia, se ordenó a la Secretaría Técnica declarar la nulidad parcial de las Resoluciones N° 1 del 20 de marzo de 2023 y Resolución 2752-2023/CC1 del 15 de noviembre de 2023, en el extremo que: a) Declaró improcedente por falta de interés para obrar, la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por una presunta infracción a los artículos 1° inciso b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber atendido el requerimiento del 14 de octubre de 2022, ya que el mismo no se corresponde con lo efectivamente expuesto en la denuncia; y, b) Declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por una presunta infracción a los artículos 1° inciso b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber atendido el requerimiento del 18 de octubre de 2022, toda vez que el mencionado hecho no fue denunciado. Por lo que, se dispone que la Comisión emita un nuevo pronunciamiento al respecto, tomando en consideración lo expuesto en la presente resolución. Asimismo, declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por una presunta infracción a los artículos 1° inciso b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber cumplido con atender el requerimiento de información del 15 de octubre de 2022. Esto en tanto que se vulneró el Principio de Congruencia Procesal y Debido Procedimiento.
18. Cabe precisar que, se confirmó la Resolución 2752-2023/CC1 en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber cumplido con realizar

la devolución de los aportes del Seguro de Vida abonados por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur. Esto al no haberse probado el defecto alegado por la parte denunciante. Así también, confirmó la Resolución 2752-2023/CC1, en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Interseguro Compañía de Seguros S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse probado que la denunciada hubiera restringido el acceso a la señora Liliana Mabel Abanto Tafur a la “zona segura” de su portal web. Además, Confirmar la Resolución 2752-2023/CC1, en los extremos que denegó el dictado de medidas correctivas a favor de la señora Liliana Mabel Abanto Tafur y no se reconoció a favor de esta, el pago de las costas y los costos del procedimiento.

II. DE LA AMPLIACIÓN DE CARGOS

19. De acuerdo con el artículo 105° del Código, la Comisión es el único órgano administrativo competente para conocer de las presuntas infracciones contenidas en dicho cuerpo legal³. El artículo 44° del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, establece que la Comisión vela por el cumplimiento de las leyes de la materia que protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores⁴.
20. El artículo 27° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, establece que la Comisión vela por el cumplimiento de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.
21. El literal c) del artículo 24° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi (en adelante, Decreto Legislativo N° 807) dispone que el Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento, para lo cual cuenta con la facultad de admitir denuncias a trámite, en aquellos casos en que la Comisión le haya delegado esta facultad.
22. Al respecto, el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 807 establece que el procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.
23. Asimismo, el artículo 234° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) establece como deber de la autoridad a cargo de la

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo N° 1308.**

Artículo 105°.- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

⁴ **DECRETO SUPREMO N° 009-2009-PCM, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI**

Artículo 44°.- Comisión de Protección al Consumidor

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor aprobada por Decreto Legislativo N° 716 y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

instrucción del procedimiento, el notificar a los administrados los hechos que se le imputan a título de cargo.

24. Sobre el particular, el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG⁵, señala respecto del principio de impulso de oficio que la actuación de la autoridad administrativa se orienta a dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
25. La Secretaría Técnica, en ejercicio de sus facultades y siguiendo lo ordenado por la Sala considera que, corresponde imputar el hecho referido a que Interseguro habría brindado una atención incompleta e inadecuada al requerimiento presentado por el denunciante del 14 de octubre de 2022.; involucraría una presunta afectación a sus expectativas, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 18 y 19 del Código⁶.

III. RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

PRIMERO: en virtud de lo dispuesto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor ampliar la imputación de cargos respecto a la denuncia interpuesta por la señora Liliana Mabel Abanto Tafur contra Interseguro Compañía de Seguros S.A. en atención a una presunta infracción al artículo 18 y 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Interseguro Compañía de Seguros S.A. habría brindado una atención incompleta e inadecuada al requerimiento presentado por el denunciante del 14 de octubre de 2022.

SEGUNDO: correr traslado de la presente resolución a Interseguro Compañía de Seguros S.A., para que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, presente sus descargos en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución, vencido el cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía a la denunciada que no lo hubiera presentado. Debe precisarse que de conformidad con lo establecido por el numeral 233.1 del artículo 233 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o meritadas como ciertas.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

(...)

1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo N° 1308.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

TECERO: informar a las partes que el artículo 110 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁷, faculta a la Comisión a calificar las infracciones de la referida norma como leves, graves o muy graves e imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas, reparadoras y complementarias, que puedan ordenarse de acuerdo a lo estipulado en los artículos 114, 115 y 116 de la referida norma⁸.

⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308**

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El órgano resolutorio puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

En caso que el proveedor incumpla un acuerdo conciliatorio o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, o un laudo arbitral, el órgano resolutorio puede sancionar con una multa entre una (1) Unidad Impositiva Tributaria y doscientos (200) Unidades Impositivas Tributarias. Para la graduación se observan los criterios establecidos en el presente Código y supletoriamente, los criterios que establece la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la norma que la sustituya o complementa.

(...)

⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

Asimismo, se consideran circunstancias atenuantes para la graduación de la sanción, el allanamiento de la denuncia o el reconocimiento de las pretensiones en ella contenidas, de acuerdo con el artículo 112 del Código⁹.

CUARTO: informar a las partes que conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación del proceso serán de cargo de la parte que solicita la prueba, salvo pacto en contrario. En todos los casos, la resolución final determinará si los gastos deben ser asumidos por alguna de las partes, o reembolsados a la otra parte o al Indecopi, según sea el caso, de manera adicional a la sanción que haya podido imponerse.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial y de de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

9

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

QUINTO: poner en conocimiento de las partes que, antes de la emisión de la Resolución Final, tienen la posibilidad de formular su desistimiento o presentar el acuerdo arribado mediante la conciliación, mediación, transacción o cualquier otro que, de forma indubitable, deje constancia que se ha solucionado la controversia materia de denuncia.

 Firmado digitalmente por:
ALCALDE BRICEÑO Judith Emperatriz FAU
20133940533 hard
Fecha: 15/10/2024 17:46:51-0500

JUDITH ALCALDE BRICEÑO
Secretaria Técnica (e)
Comisión de Protección al Consumidor 1

LSM/DCE